

1516646-40.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199477/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 26303245 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2199477 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE GOMES CASSIMIRO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516646-40.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516646-40.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199477/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 26303245 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2199477 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE GOMES CASSIMIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de GABRIEL HENRIQUE GOMES CASSIMIRO, porque teria cometido, duas vezes, sendo uma na forma tentada, o crime previsto no inciso II do § 2º, do art. 157, do CP. Consta que dia 23 de julho de 2022, por volta das 4h30min, nesta cidade, o acusado, conluído com cinco homens não identificados,

teria concorrido para a subtração, mediante emprego de grave ameaça, da motocicleta Honda, CG 150 Titan, da vítima Erivan, bem como de um telefone, de uma carteira, de um casaco e de uma mochila. Consta também que na mesma madrugada, um pouco tempo depois, na Rua João Fernandes Camisa Nova Júnior, próximo ao nº 870, nesta cidade, o réu, conluiado com cinco homens não identificados, teria concorrido para a tentativa de subtração, mediante emprego de grave ameaça, da motocicleta Honda, PCX 150, da vítima Nathan, não consumando esta infração penal por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida (fls. 81/83), providência que restou ratificada. O réu, devidamente citado e intimado (fls. 147), ofertou resposta à acusação. A instrução processual contou com as oitivas das vítimas, sendo ao final interrogado o acusado. Na fase processual prevista pelo art. 402 do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. A douta defesa, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o reconhecimento da continuidade delitiva, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSO À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a serem sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. A vítima Nathan reconheceu o réu com certeza cabal. Erivan o apontou em sala de reconhecimentos como o único parecido com um dos roubadores. Nathan referiu que no dia dos fatos retornava à casa quando foi abordado por cinco homens que chegaram em quatro motocicletas. A primeira que se aproximou era do modelo XRE e seu ocupante disse em alto tom "encosta, encosta". Os demais ocupavam três outras motocicletas. Afirmou que freou bruscamente, caiu de sua motocicleta e foi colidido por duas das motocicletas ocupadas pelos roubadores. O réu ocupava uma delas. Disse que um deles estaria portando arma de fogo. Afirmou que efetuou disparos de arma de fogo. Contou que o réu caiu ao solo e se rendeu. Disse que posteriormente soube da apreensão de um simulacro de arma de fogo. Afirmou que em poder do réu havia um celular e uma carteira da vítima Erivan. Disse que sofreu prejuízo de cerca de dois mil e trezentos reais com a queda de sua motocicleta. Erivan referiu que fazia entregas com uma motocicleta quando foi seguido e cercado por seis homens distribuídos em três motocicletas. Disse que todos gritaram "perdeu, perdeu". Afirmou que além da motocicleta, sua jaqueta, a "bag", um relógio, seu telefone e carteira foram roubados. Foi o réu quem subtraiu sua carteira e seu telefone, bens que foram recuperados em poder dele. Disse que sua motocicleta também foi recuperado, mas com avarias que lhe custaram um mil reais para consertar. Afirmou que ficou sem o motociclo durante quinze dias em razão do conserto, bem como, por dois meses não fez entregas por conta do abalo psicológico suportado. Interrogado em juízo, Gabriel Henrique confessou ambas as práticas delitivas. Disse que agiu conluiado com Vinicius, que fez uso de uma réplica de arma de fogo, bem como Jean, Carlos e "menor", abordou a primeira vítima, que era entregador, do qual roubou um telefone e uma carteira, bem como seus comparsas roubaram a motocicleta. Disse que momentos depois abordaram a segunda vítima, que era policial, reagiu e efetuou disparos. Disse que neste segundo crime chegou um pouco depois dos comparsas e que foi o que estava na motocicleta "XRE" que "deu a voz". Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente demonstradas materialidade e autoria delitivas, a primeira que se depreende dos autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/18. A prova oral produzida, como explicitado, corroborou a descrição fática constante da exordial acusatória. Nos termos do art. 71, do CP, considerando o curto período de tempo decorrido entre as infrações penais, que são da mesma espécie, é viável o reconhecimento da continuidade delitiva. Com observância das diretrizes dos artigos 59 e 71, do CP, é de se arbitrar a sanção-base aplicável a cada um dos dois roubos em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente uma vez na forma genérica, com base na condenação da 24ª Vara Criminal desta

Capital (fls. 50) – é de rigor a exasperação das penas em um terço: 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. A exasperação das reprimendas no patamar de um terço é de rigor em vista do concurso de agentes: 7 anos, 1 mês de reclusão e 17 dias-multa para o réu. Nos termos do art. 71, do CP, elejo apenas uma das sanções, elevando-a em um sexto – fração mínima abstratamente prevista por estarmos diante de apenas dois delitos: 8 anos, 3 meses de reclusão e 19 dias-multa. A tentativa não servirá à redução das sanções considerando que o primeiro crime, do qual o segundo, que seria tentado, deriva em razão da ficção da continuidade delitiva, consumou-se. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado consoante prevê a alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR GABRIEL HENRIQUE GOMES CASSIMIRO, qualificado nos autos, por haver infringido, duas vezes, em continuidade delitiva, a proibição contida no inciso II do § 2º, do art. 157, do CP, sendo uma na forma tentada, às penas de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 19 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Quanto às motocicletas deverão ser devolvidas a seus legítimos proprietários, mediante comprovação, sem ônus de permanência sob custódia estatal. Quanto à arma de fogo poderá ser devolvida à vítima Nathan, policial militar. Recomende-se o condenado onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA